



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
דגנית קציר-ברין

תובעים	1	נציגות הבית המשותף רח' אליהו ברלין 9 תל אביב
	2	שגיא יפה לני
	3	גזית נוח גלית
	4	גרינוולד צבי

באמצעות ב"כ: עו"ד סימון טוסון
פריש דניאל 3, תל אביב – יפו

נגד

נתבעת	1	אנגל רחל
		באמצעות ב"כ: עו"ד דורון דן יהודה הלוי 23, תל אביב – יפו

פסק דין

א. כללי

1. בפניי תביעה למתן צו עשה אשר יורה לנתבעת לפרק ולפנות עמדת טעינה חשמלית (המשמשת לטעינה של רכב חשמלי) מהחניה המצויה במרתף הבית ולתיקון הנוקים שנגרמו כתוצאה מההתקנה וזאת לנוכח טענות התובעים בדבר הפרת סעיף 2 לתקנון המצוי וקיום סכנה מן החיבור שבוצע.
2. בתיק מונה מומחה מטעמי על מנת לבחון את הסוגיות הדרושות להכרעה במסגרת הליך זה.
3. לאחר ששמעתי את הצדדים, עיינתי במלוא החומר המצוי בתיק ושקלתי את הטענות מצאתי לקבל את התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להלן טעמי:

ב. הצדדים להליך

4. התובעת 1 היא נציגות הבית המשותף שברחוב אליהו ברלין 9-13, תל אביב יפו.
הבית המשותף ידוע גם כגוש 6632 חלקה 524 (להלן: "הבית המשותף" או "הבית") והוא מורכב מ-3 מבנים וכולל למעלה מ-100 דירות ו-260 חניות (אין בידי לקבוע מהו מספר הדירות המדויק בבית, שכן בדיון שהתקיים בפניי נאמר כי הבית כולל 132 דירות ואילו בכתב התביעה נכתב כי הבית כולל 126 דירות).
לשלושת המבנים חניון משותף אחד.
 5. הנתבעת היא בעלת דירה באחד המבנים (אליהו ברלין 11).
 6. הבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים, הגם שהוא ראוי להירשם כבית משותף והוא כולל, כאמור, שלושה מבנים (בניינים).
- ג. תמצית טענות הצדדים**
טענות התובעים
7. הנציגות פועלת על פי התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, וזאת עד לרישומו של תקנון לבית המשותף.
 8. הנתבעת פנתה לנציגות וביקשה כי בחניית כלי הרכב שבחניון יותקנו עמדות טעינה לרכבים חשמליים.
 9. החל משנת 2018, פועלים חברי הנציגות לקידום נושא התקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים בחניון הבית ובתוך כך נפגשו עם גורמי מקצוע בתחום ובררו את ההנחיות והכללים הרלבנטיים.
 10. הנציגות סבורה כי לשם התקנת עמדה טעינה חשמלית יש לקבל חוות דעת, הן בנוגע להתקנה, והן לגבי הסכנות שעלולות להיגרם כתוצאה מחיבור מערכת טעינה שכזו עבור כלי הרכב בחניון.
 - הנציגות פעלה לשם קבלת חוות דעת בנוגע לסיכונים בעמדות טעינה וכן בנוגע להצעות מחיר להתקנה משותפת עבור כלל כלי הרכב בחניון במטרה לתת מענה לצרכי בעלי הדירות בכלל ולנתבעת בפרט.
 11. לגישת הנציגות, לצורך התקנת עמדות טעינה, אשר יש בהן סיכון לכלל בעלי הדירות, יש לקבל את הסכמת בעלי הדירות בבית באסיפה הכללית וזאת לאור סעיף 2 לתקנון המצוי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/783/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. באסיפת בעלי הדירות שהתקיימה ביום 1.12.2019, הוסכם כי לא יותקנו עמדות טעינה באופן פרטי עד שתצאנה תקנות/הנחיות לעניין השימוש בחשמל הציבורי, הבטיחות והעומס שייווצר על המערכת הרלבנטית בבית.

13. הנתבעת פעלה בניגוד להחלטת האסיפה הכללית ובניגוד לכללי הבטיחות וביצעה התקנה באופן פרטי ופיראטי של עמדת טעינה חשמלית לרכב החשמלי שברשותה.

14. ההתקנה נעשתה ללא הסכמת כל בעלי הדירות והיא עלולה לפגוע בחניון המשותף, לגרום לנזקים לכלי הרכב המצויים בו ולגרום לסכנה לכלל בעלי הדירות.

15. לנציגות אין סמכות להתיר התקנה של עמדות טעינה ללא קבלת אישור מאת בעלי הדירות.

16. על אף ההחלטה דלעיל, החליטה, כאמור, הנתבעת לעשות דין לעצמה והתקינה עמדת טעינה לרכב חשמלי בניגוד להחלטת האסיפה ובניגוד לכללי הבטיחות.

17. בהתאם לחוות הדעת שקיבלה הנציגות, החיבור שנעשה ע"י הנתבעת מסכן כיום את בעלי הדירות ולכן על הנתבעת לפרקו.

18. הנציגות פנתה אל הנתבעת בבקשה להסיר את עמדת הטעינה, טרם נקיטת הליכים כנגדה, אך האחרונה השיבה כי היא לא מתכוונת לעשות כן.

19. הנתבעת כינסה אסיפה כללית, שלא מן המניין, על מנת לפעול באופן משותף לצורך חיבור החניות לטעינה חשמלית. ההחלטות שהתקבלו באסיפה שכונסה ע"י הנתבעת, התקבלו שלא כדין.

20. פעולות הנתבעת עומדות בניגוד לסעיף 2 לתקנון המצוי, בהיותן מסכנות, או למצער עשויות לסכן, את הרכוש המשותף או את קיומו ו/או משנים או עשויים לשנות את ערכו.

21. לאור האמור לעיל, עותרים התובעים להורות לנתבעת לפרק את עמדת הטעינה ולהשיב המצב לקדמותו, תוך תיקון הנזקים שנגרמו כתוצאה מההתקנה. כמו כן, מבוקש לחייב הנתבעת בהוצאות משפטיות לרבות שכ"ט עו"ד.

טענות הנתבעת

22. התביעה הוגשה כחלק ממהלכים כוחניים בהם נוקטים התובעים, הפועלים בניגוד לדין ובניגוד לטובתם של בעלי הדירות, ועל מנת להתנכל לתובעת.

23. מזה שנים אחדות העולם, ובכלל זאת מדינת ישראל, עובר לשימוש ברכבים בהנעה חשמלית וזאת בעידוד הרשויות. בהתאמה, בשנים האחרונות הותקנו בבתי אב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- רבים בישראל עמדות טעינה חשמליות על מנת שבעלי רכבים הדורים באותם בניינים יוכלו "לתדלק" את רכביהם.
24. בתחילת שנת 2018, ביקשו מספר דיירים להתקין בחניון הבית עמדות טעינה. התובעים הציגו בפניהם מצג שווא לפיו קיימת מניעה להתקנת עמדות שכאלה. בפועל, 3 שנים לאחר פניית הדיירים, טרם הותקנה מערכת טעינה כאמור.
25. בשנת 2020, פנתה הנתבעת לתובעים בבקשה להתקין מערכת טעינה לשימוש הדיירים או, למצער, לאפשר לנתבעת להתקין מערכת שכזו בחניה הפרטית שבבעלותה.
26. לטענת הנתבעת, הנציגות הציגה בפניה מצגי שווא לפיהם לא ניתן להתקין מערכת טעינה חשמלית ואף הוסיפה והציגה בפני הנתבעת מצג כי לא ניתן להתקין שקע טעינה חשמלי בחניה הפרטית שבבעלותה אלא אם תקבל הסכמה בכתב של כלל דיירי הבית.
27. לאחר שהנתבעת החתימה דיירים רבים בבית על הסכמה להתקנת עמדת טעינה, הודיעו התובעים לנתבעת כי עליה להחתים את הדיירים על נוסח הסכמה שונה באופן מילולי.
28. התובעים סרבו למסור לנתבעת את פרטי כל בעלי הדירות בבית על מנת להכשילה במלאכת "איסוף החתימות".
- האמור לעיל נעשה חרף פרסומו של פסק דין שניתן ע"י כב' המפקחת ציפי שילוני בעניין דומה (פסק דין בעניין גלזמן 3/500/2018 **נציגות הבית המשותף נ' גלזמן מרק** (פורסם בנבו, 18.3.2020) להלן: "**גלזמן**") לפיו אין כל צורך בהחתמת הדיירים, שכן התקנת שקע טעינה בחנייה פרטית אינו מהווה מפגע בטיחותי ואינו מהווה פגיעה ברכוש המשותף.
29. בהתאם לפסק הדין גלזמן, פעלה הנתבעת והתקינה עמדת טעינה על חשבונה בחניה הפרטית שלה.
- שקע הטעינה הותקן באמצעות חשמלאי מוסמך ועמדת הטעינה מתופעלת ע"י חברה מובילה ומכאן שהעמדה הוקמה באופן בטיחותי שאינו פוגע ברכוש המשותף.
30. חוות הדעת שצורפה לכתב התביעה אינה ערוכה כדין והיא אף לא חתומה בידי עורכה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

31. עד היום לא הותקנה בבית שום עמדת טעינה וזאת הגם שבאלפי בניינים, כולל בניינים סמוכים, הותקנו מערכות רבות מעין אלה לרווחת בעלי הדירות, ללא הסכמתם של כל בעלי הדירות.

32. בעניין עמדות הטעינה, התקיימו מספר אספות של בעלי הדירות במהלכן הוחלט, בין היתר, להתקשר עם חברת "ג'ינרג'י" לשם התקנת עמדות טעינה וכי כל דייר שירצה להתקין בחנייתו עמדה, יפנה לנ"ל לשם קבלת פרטים, כאשר תשלום ההתקנה יהיה על חשבון הדייר והגבייה בגין השימוש בחשמל תעשה ע"י החברה הנ"ל ותועבר לנציגות כשהחברה תתקין מונים מתאימים.

33. רק באסיפת בעלי הדירות שהתקיימה בחודש נובמבר 2019, הועלתה לראשונה ובאופן תמוהה הטענה כי התקנת צנרת חשמל ומתקן הטענה עשויים להיחשב פגיעה ברכוש המשותף שאין להתירה ללא הסכמת כלל בעלי הדירות, אלא שמצג זה הינו מצג שווא משפטי ועובדתי.

34. בתחילת שנת 2020, פנתה הנתבעת לתובעים וביקשה לפעול להתקנת מערכת טעינה לבעלי הדירות, או למצער לתת הסכמתם להתקנת מערכת טעינה בחנייתה הפרטית, אלא שהתובעים הודיעו לתובעת כי לא ניתן להתקין מערכת כזו בכלל (גם לא בחניית הנתבעת) ללא הסכמתם של כל בעלי הדירות.

35. משמיאנו התובעים להתקין מערכת טעינה לכלל בעלי הדירות ומשמיאנו לכנס אסיפה כללית, ולאחר שנועצה בב"כ, פעלה הנתבעת בהתאם לפסק הדין בעניין גלזמן והתקינה מערכת טעינה על חשבונה בחנייתה הפרטית וזאת באמצעות חברה המובילה בתחום בישראל עפ"י חוק ובהתאם להוראות והמלצות רשות החשמל להתקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי. על כן, מדובר בהתקנה בטוחה ובטיחותית שאינה פוגעת ברכוש המשותף או בזכויותיהם של בעלי הדירות האחרים בבית המשותף.

36. התקנת מערכת טעינה חשמלית היא שימוש סביר במקרקעין ואינה מחייבת את הסכמת כל בעלי הדירות והיא נעשתה בענייננו על ידי חשמלאי מוסמך כפי שנקבע בפסק הדין בעניין גלזמן.

37. בהתאם להלכה הפסוקה, מותר לבעל דירה לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף גם ללא החלטה של האסיפה הכללית בהתקיים התנאים המצטברים כפי שנקבעו בפסיקה.

38. הנתבעת פנתה לתובעים על מנת לכנס אסיפת בעלי דירות ולשם כך צרפה הסכמת 33% מהם. בניגוד לחובתם, סרבו התובעים לכנס אסיפה זו בטענה שהדבר לא אפשרי עקב מגבלות הוראות משרד הבריאות ביחס להתפשטות נגיף הקורונה. משכך, זימנה הנתבעת בעצמה אסיפה כללית של בעלי הדירות ביום 30.7.20.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האסיפה הנ"ל נוהלה כדין, תוך שמירה על כללי הקורונה (באוויר הפתוח) ואפשרה גם נוכחות באמצעות יישומון "זום". בגדרי אותה אסיפה הוחלט על קידום הנושא באופן מידי תוך השתת העלויות הרלבנטיות על בעלי הרכבים שירצו להתחבר למערכת שתותקן.

39. חברי הנציגות פועלים בחוסר תום לב ותוך חריגה מסמכותם כשלוחים של בעלי הדירות והציגו מצג שווא לפיו נדרשת הסמכת כל בעלי הדירות להתקנה האמורה בעוד שאין כך הדבר.

40. לאור האמור לעיל, מבקשת הנתבעת לדחות את התביעה כנגדה ולחייב את התובעים בהוצאותיה.

ד. מהלך הדיון

41. ביום 28.2.21 התקיים דיון במעמד הצדדים.

במהלך הדיון, דיווחו התובעים כי הם מצויים בהליכים מתקדמים לכריתת הסכם עם חברה מסחרית ביחס להתקנת עמדות טעינה. עוד עלה, כי החשמל לעמדת הטעינה הרלוונטית נלקח מדירת הנתבעת.

42. במהלך הדיון דלעיל הגיעו הצדדים להסכמות הבאות:

הצדדים:

- 33 מקובל עלינו כי לצורך בחינת שאלת המסוכנות הנשקפת, ככל שנשקפת, מהתקנת עמדת הטעינה
- 34 החשמלית שנעשתה על ידי הנתבעת תיבחן על ידי המומחה דן אורמן ידוע לנו כי הנ"ל מכיר את
- 35 הבית ודווקא מטעם זה אנו מעוניינים כי הוא ייתן את חוות דעתו המקצועית. כמו כן מקובל עלינו
- 36 כי ככל שתידרש חוות דעת של גורם מקצועי נוסף כגון מהנדס חשמל וכיוב' יהיה רשאי מר אורמן
- 37 למנות צוות יועצים ואולם חוות דעתו היא זו שתכריע. אנו מתחייבים כי לא נעלה טענת ניגוד
- 38 עניינים הנובעת מהיכרותו המוקדמת של מר אורמן את הבית שכן אנו סבורים כי מדובר בגורם
- 39 אובייקטיבי שהיכרותו עם הבית אך תועיל לצורך מתן חוות הדעת. אנו מבקשים לתת להסכמה זו
- 40 תוקף של החלטה.
- 41

ובהמשך:

הצדדים:

- 46 מקובל עלינו כי כל עוד לא ייקבע בחוות דעת של מומחה בלתי תלוי שהוא כרגע דן אורמן או
- 47 בהחלטה שיפוטית כי התקנת עמדת הטעינה נעשתה באופן בלתי בטיחותי תיוותר עמדת הטעינה על
- 48 מקומה עם זאת ככל שייקבע כי עמדת הטעינה בוצעה באופן בלתי בטיחותי יהיה צורך בביצוע
- 49 עסקאות הנדרשים לאלתר בהתאם לחוות הדעת. כמו כן מוסכם עלינו כי גברת אנגיל תשתף פעולה
- 50 עם כל הסדר כולל שתמצא הנציגות וכי ככל שעמדת הטעינה שהותקנה על ידה תסכל את ההסדר
- 1 הכולל אזי היא תסיר אותו על חשבונה.
- 2 מוסכם כי לתובעים שמורה הזכות לטעון לפגיעה חזותית ולטעון בנוגע לשימוש סביר ברכוש
- 3 המשותף וכי בעניין זה תכריע המפקחת על פי שיקול דעתה לאחר ביקור במקום לרבות בניינים
- 4 סמוכים ללא צורך בשמיעת ראיות נוספות. הצדדים מסכימים כי גם להסכמה זו יינתן תוקף של
- 5 החלטה.
- 6



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

43. בהתאם להסכמות דלעיל מונה בו ביום דן אורמן כמומחה מוסכם (להלן: **"המומחה"**).

המומחה התבקש לבחון את השאלות הבאות:

א. האם נשקפת מסוכנות מהתקנת עמדת הטעינה החשמלית שבוצעה ע"י הנתבעת אם לאו.

ב. ככל ונשקפת סכנה בטיחותית כאמור מהן הפעולות הנדרשות לשם הסרת המסוכנות.

46. ביום 9.6.21 הוגשה חוות דעתו של המומחה (להלן: **"חוות הדעת"**).
חוות הדעת מהווה חלק בלתי נפרד מפסק הדין.

47. חוות הדעת הועברה לתגובת הצדדים תוך מתן אפשרות למשלוח שאלות הבהרה וזימון המומחה לחקירה נגדית. עוד נקבע בהחלטתי מיום 13.6.2021, כי בהעדר בקשות תלויות ועומדות, הרי שבחלוף המועדים שנקבעו ייתן פסק דין על סמך החומר המצוי בתיק.

48. ביום 28.6.21 הגישה הנתבעת הודעה לפיה נשלחו על ידה שאלות הבהרה למומחה. במסגרת שאלת ההבהרה נתבקש המומחה, על ידי הנתבעת, להשיב לשאלה הבאה: **"האם נכון שלפי חוות דעתך אין צורך לפרק את מערכת ההטענה הקיימת של הנתבעת ומה יהיה צריך לבצע במקרה שלא תהיה התקשרות עם חברת ש.נ.פ. כאמור בחוות דעתך (למשל בשל מיעוט בעלי מכוניות חשמליות)?"**

שאלת ההבהרה נענתה על ידי המומחה ביום 1.7.2021 כדלקמן: **"אין צורך לפרק את מערכת ההטענה הקיימת – אלא רק לאחר שהבניינים יתחברו למערכת החדשה של ש.נ.פ. על פי המתווה שנמסר לי על ידי הוועד. במידה ולא יבצעו חיבור של ש.נ.פ. ל-60 מכוניות חשמליות, יש צורך לאפשר לתובעת (צ"ל – הנתבעת) להתחבר ללוח החשמל הציבורי באמצעות מונה חשמל"**.

49. ביום 2.8.2021 הודיעה התובעת כי נחתם הסכם בינה לבין ש.נ.פ. ביום 4.7.2021. עם זאת, לטענת התובעת 1, עשיית הדין העצמית של הנתבעת הזיקה לרכוש המשותף והעמידה בסכנה את בעלי הדירות ורכושם ועל כן הגשת התביעה כנגדה היתה מוצדקת.

50. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב.

משמלאכת הגשת הסיכומים נשלמה הגיעה העת להכריע בתביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ה. דיון והכרעה

51. לאחר ששמעתי את הצדדים, עיינתי בכתבי הטענות ובחוות הדעת ובתשובת המומחה לשאלת ההבהרה, אני סבורה כי המשך הדיון בתביעה מתייתר.

52. לנוכח חוות דעת המומחה ותשובת המומחה לשאלות ההבהרה, ולאור כריתת ההסכם בין התובעת 1 למול חברת שנפ אזי על הנתבעת לפרק את עמדת הטעינה שהותקנה על ידה על חשבונה (משעה שהבית יחובר למערכת החדשה של שנפ על פי המתווה שנמסר ע"י הנציגות). ככל שלא יבוצע חיבור של שנפ ל-60 מכוניות חשמליות, יש צורך לאפשר לתובעת להתחבר ללוח החשמל הציבורי באמצעות מונה חשמל.

53. נותר אפוא לפסוק את הוצאות הליך זה.

לשם קביעת הוצאות ההליך נדרשת אני להכריע אם צדקו התובעים בתביעתם, בעת שהגישו את התביעה - אם לאו. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, סבורה אני כי בדין הוגשה התביעה.

להלן נימוקיי:

54. על פי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין" או "החוק"), לשם שימוש שאינו שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף וכן לשם ביצוע עבודות ברכוש המשותף שאינן חלק מאחזקתו וניהולו הרגיל, נדרשת הסכמתם של בעלי הדירות האחרים בבית המשותף.

אמנם, חוק המקרקעין מאפשר על רקע אינטרסים ציבוריים וחברתיים שונים, ביצוע שינויים ברכוש המשותף למטרות שונות, אך זאת בכפוף לקיום הסכמה ברוב מסוים מקרב בעלי הדירות ובכפוף למגבלות החוק.

55. נכון להיום, טרם קיימת חקיקה הנוגעת להתקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי בבית משותף.

עם זאת, קיימת הצעת חוק בנושא המפרטת את התנאים להקמתה של עמדת טעינה.

אמנם, מדובר בהצעת חוק "בלבד", אולם יש באמור בה כדי לשקף את "הלך הרוח" והאיזונים הראויים (לכאורה).

56. הצעת החוק קובעת הסדרים ביחס להתקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי הן בחניה הצמודה לדירה מסוימת בבית משותף והן ברכוש המשותף.

57. על פי הצעת החוק, רוב מיוחד של 2/3 מקרב בעלי הדירות, יוכל להחליט על התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי גם בחניה משותפת, שהיא חלק מהרכוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף ולקבוע הסדרים שיאפשרו את השימוש בה ובחניה שבה היא מותקנת, תוך התחשבות בצרכי כלל בעלי הדירות.

בהצעת החוק נכתב :

"בבסיס הצעת החוק עומדת השאיפה לאזן בין זכות הקניין, שיש לבעלי הדירות ברכוש המשותף, לבין הרצון להקל ולשחרר חסמים בהתקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים בבתים משותפים, וזאת על רקע האינטרס הציבורי בהנגשה ובהרחבה של השימוש לכלי רכב מזהמים פחות".

58. ההסדרים שפורטו בהצעת החוק כוללים שלוש אפשרויות טכניות לחיבור עמדת טעינה לחשמל בבית המשותף :

א. התחברות לחיבור חשמל דירתי – חיבור החשמל המשמש דירה בבית משותף ;

ב. התחברות לחיבור חשמל ציבורי – חיבור החשמל של הבית המשותף המשמש, בין היתר, את הרכוש המשותף (כגון: מעלית, תאורת חדר המדרגות ועוד) ;

ג. התחברות לחיבור חשמל ייעודי – חיבור חשמל נוסף שיוזמן ויוותקן בבית המשותף בהתאם לכללי רשות החשמל, על מנת שישמש עבור טעינת רכבים חשמליים.

59. במסגרת ההליך שבפניי, נציגות הבית היתה מעוניינת מלכתחילה להקים תשתית חשמל ייעודית. אלא שבשל פרק הזמן שנדרש לשם גיבוש הסכם עם חברה מסחרית, החליטה הנתבעת להקים בעצמה תוך שהיא מסתמכת על פסק הדין בעניין גלזמן עמדת טעינה חשמלית תוך חיבורה לחשמל דירתי.

60. מוצאת אני כי לאור האמור בחוות דעת המומחה לא ניתן להקיש באופן מלא מפסק הדין בעניין גלזמן לבין ענייננו.

61. לשם כך אביא בהרחבה את ממצאיו ומסקנותיו של המומחה כפי שהן עולות מחוות הדעת.

"5.2 הנתבעת ביצעה התקנה של חיבור להטענה חשמלית עם חיבור ללוח החשמל של דירתה. על פי חוק החשמל, יש צורך לבצע את ההזנה ללוח החשמל הציבורי עם שעון שיוכל לקרוא את כמות הצריכה, כך שכיום, החיבור נוגד את הנחיות חוק החשמל, באחריות ועד הבית היה לאפשר לנתבעת להתחבר לחשמל הציבורי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חברת ג'ינרג'י חיברה את ההזנה למכונית החשמלית בתוך צינור מרירון תקני וצינור מריכף תקני, דרך פתחים שפתחה בתקרת החניון ללא סגירה מחדש של הפתחים באמצעות חומר מעכב בעירה. לא סביר שמעל מאה דיירים יתחברו בעתיד, כל אחד, ללוח פרטי עם 100 צינורות במרתף, לא ניתן לבצע 100 חיבורים ל-100 הזנות דרך התקרות של המרתף, כך שברור שיש צורך להסדיר את הנושא לפני שתהיה כמות גדולה של מכוניות חשמליות.

5.3. על פי חוות דעת סלוצקי (מומחה מטעם התובעים דק"ב), ניתן לבצע ללוח הציבורי חיבור לכ-60 רכבים, על ידי הזנה איטית כולל מערכת ניהול טעינה ואיזון עומסים בין המכוניות על פי מצב הטעינה של כל מכונית. כפי שנמסר לי, ועד הבניינים מתארגן לבצע חיבור מרוכז ללוח החשמל הציבורי, עם אפשרות להטעינה של 60 מכוניות. הוועד מסר, שחברת ש.נ.פ לא תגבה עלות התקנה לחניית התובעת.

5.4. לשאלת כב' המפקחת, החיבור שבוצע ללוח החשמל של הנתבעת הינו בניגוד לחוק החשמל, אך באחריות הוועד לאפשר לבצע חיבור ללוח החשמל הציבורי עם שעון צריכה, ומאחר והוועד סגר הסכם עם חברת ש.נ.פ לחיבור 60 מכוניות, יש לחבר את דירת התובעת לחיבור המרוכז על חשבון חברת ש.נ.פ, כפי שהוועד התחייב. באחריות הנתבעת, לאחר החיבור, לפנות את הצנרת שחברה לגג החניון, כולל סתימת החורים שנפתחו בתקרה וחומר מעכב בעירה."

(ההדגשות אינן במקור – דק"ב)

62. לנוכח ממצאיו ומסקנותיו של המומחה, אני קובעת כי הפעולות שביצעה התובעת ברכוש המשותף היו מנוגדות לדין וזאת ממספר טעמים:

הוכח כי פעולת הנתבעת לא היתה מאפשרת התחברות דומה של בעלי דירות נוספים בבית (שכן המומחה הסביר כי לא יתאפשר לבצע 100 חיבורים ל-100 הזנות דרך תקרות המרתף).

מאחר והבית כולל למעלה מ-100 דירות אזי אין מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף בהיותו מונע מאת בעלי הדירות האחרים בבית שימוש דומה.
ראו: ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח(2) 817, 824-825 (1974);
ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645, 647-648 (1974);
ע"א 698/85 בן צור נ' ששון, פ"ד מא(3) 144, 150-151 (1987);
רע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף, פ"ד מח(5) 550, 562-563 (1994).

63. זאת ועוד, המומחה קבע בצורה מפורשת כי החיבור שנעשה על ידי הנתבעת נעשה בניגוד לחוק החשמל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פעולה שנעשית בניגוד לחוק, אינה יכולה להיחשב כפעולה סבירה או שימוש סביר ברכוש המשותף.

64. סעיף 2 לתקנון המצוי אשר בתוספת לחוק המקרקעין (החל על הבית) קובע: **"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה את הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות..."**

הנתבעת לא הוכיחה קיומה של הסכמת האסיפה הכללית לביצוע ההתקנה. אמנם, המומחה אינו קובע בצורה מפורשת כי נשקפת כתוצאה מהתקנת עמדת הטעינה "סכנה". אך הוא מציין כי הנתבעת או מי מטעמה **"פתחו פתחים בתקרת החניון, ללא סגירתם מחדש של הפתחים באמצעות מעכב בעירה"**. אני סבורה כי אי סגירת הפתחים מחדש באמצעות חומר כאמור, מהווה שינוי אסור ברכוש המשותף בניגוד לסעיף 2 לתקנון שכן הוא עשוי לסכן את קיום הרכוש המשותף ולכן היה על הנתבעת להימנע מביצועו.

65. אני סבורה כי הלכת גלזמן אינה רלוונטית לענייננו, שכן קביעותיו של המומחה בעניין גלזמן, שהוא אגב אותו המומחה בהליך שבפניי, שונות מקביעותיו בהליך שם.

בעוד שבעניין גלזמן קבע המומחה כי מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף שאינו פוגע בו, ציין המומחה בענייננו כי אין מקום לחיבור חשמל דירתי, אלא לחיבור חשמל ללוח הציבורי או ייעודי (דבר שלא נעשה). בעניין גלזמן, לא נקבע כי פעולות נעשו בניגוד לחוק החשמל או תוך הפרתו.

66. אני מוצאת מקום להידרש בהרחבה ליתר הטענות שהועלו ע"י הנתבעת. אציין כי ממילא במסגרת האסיפה הכללית שכונסה ע"י הנתבעת ביום 30.7.20 (שעל חוקיותה חלוקים הצדדים) לא התקבלה החלטה המאפשרת לנתבעת התקנת עמדת טעינה חשמלית פרטית בחניון או חיבורה לחשמל הדירתי או הציבורי אלא רק הוחלט לקדם את הנושא באופן מידי לאחר שהנושא לא נדון מזה שנה ו-4 חודשים.

67. משהתקשרה התובעת בהסכם לעניין התקנת מערכת ייעודית אני תקווה שיהא בכך מזוזר לנתבעת ולבעלי דירות נוספים המעוניינים בטעינה מסוג זה.

68. אשר על כן, אני סבורה כי הגשת התביעה בעת הרלבנטית היתה מוצדקת בנסיבות העניין, בהיות פעולות הנתבעת שימוש בלתי סביר ברכוש המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/783/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ו. סיכום

69. התביעה מתקבלת במובן זה שעל הנתבעת לפרק את עמדת הטעינה שהותקנה על ידה על חשבונה (משעה שהבית יחובר למערכת החדשה של שנפ על פי המתווה שנמסר ע"י הנציגות). ככל שלא יבוצע חיבור של שנפ ל-60 מכוניות חשמליות, על התובעים או מי מבניהם לאפשר לנתבעת להתחבר ללוח החשמל הציבורי באמצעות מונה חשמל ובהתאם לחוק החשמל.

70. לנוכח תוצאת ההליך, זכאים התובעים להשבת הוצאותיהם.

בקביעת שיעור הוצאות ההליך, התחשבתי בכך שהצדדים ניהלו את ההליך בצורה עניינית ויעילה שלא הצריכה משאבים רבים.

71. הנתבעת תשלם לתובעים (יחד) את הסכומים הבאים:

- א. אגרת תביעה – 749 ₪.
- ב. שכ"ט עו"ד – 6,408 ₪.
- ג. שכ"ט מומחה – 2,925 ₪.

72. מכלול הסכומים הנ"ל ישולם בתוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין.

73. סכום אשר לא ישולם במועד שנקבע, יישא בנוסף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (24.9.20) ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום כ"ו ניסן, תשפ"ב (27 אפריל, 2022) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.

דגנית קציר- ברין
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו